

0001508-63.2016.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Tem condenações por roubo, furto e tráfico. Não conhecia os policiais, nem a testemunha.

José Augusto, na fase extrajudicial (fls. 102), informou que era zelador do estabelecimento vítima há 13 anos. Relatou que estava sua casa, que fica no terreno do supermercado, quando ouviu barulhos vindos da direção do estabelecimento. Narrou que foi verificar o que o ocorria, quando viu os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

0001508-63.2016.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001508-63.2016.8.26.0537 2016/001963

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everson Ciriaco da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

EVERSON CIRIACO DA SILVA e GESIEL LIMA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, § 4.º, incs. I e IV, do Código Penal, porque no dia 14 de outubro de 2016, por volta das 02:00 horas, no "Supermercado Dia", situado na Rua Santa Marta, n.º 83, Bairro Taboão, previamente ajustados, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraíram para si ou para outrem, 20 (vinte) litros de leite da marca Paulista e 10 (dez) sacos de leite em pó da marca Dia, tudo de propriedade do estabelecimento comercial citado.

Na audiência de custódia, aos 14.10.16, foi concedida liberdade provisória aos acusados, mediante a imposição de medidas cautelares e o pagamento de fiança, arbitrada em R\$ 440,00 (fls. 67/69). Os réus recolheram a fiança arbitrada (fls. 75/76 - réu Gesiel; fls. 85/86 e 168 - réu Everson). Os alvarás de soltura foram cumpridos em 14.10.16 (réu Gesiel - fls. 365) e 20.10.16 (réu Everson - fls. 352). Recebida a denúncia em 10.04.19 (fls. 175), os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 237/238). Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante, sendo os réus interrogados.

Após a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, a Dr^a. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, com aumento da pena pelos maus antecedentes do réu Everson e reincidência dos acusados e fixação de regime fechado.

O Dr. Defensor Público requereu que seja reconhecido crime tentado, a compensação da reincidência com a confissão judicial, a detração penal e fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, os réus permaneceram calados (fls. 103/104).

O réu Everson, em juízo, confessou que estouraram o vidro e furtaram os bens. Posteriormente, foram abordados na rua por policiais, que localizaram os bens em uma mochila. Praticou o crime para sustentar o seu vício por ser usuário de drogas. Tem condenações por roubos. Não conhecia os policiais, mas já tinha sido abordado por um deles. Trabalhava na época em firma de materiais de construção e era registrado.

Gesiel (réu), em juízo, confessou a prática do crime. Disse que era viciado em drogas, morava na rua e não trabalhava. Informou que praticaram o furto para comprar drogas. Afirmou que quebraram os vidros, pegaram os bens, saíram do local. Foram abordados por policiais, que acharam os bens numa mochila. Tem condenações por roubo, furto e tráfico. Não conhecia os policiais, nem a testemunha.

José Augusto, na fase extrajudicial (fls. 102), informou que era zelador do estabelecimento vítima há 13 anos. Relatou que estava sua casa, que fica no terreno do supermercado, quando ouviu barulhos vindos da direção do estabelecimento. Narrou que foi verificar o que o ocorria, quando viu os acusados subtraindo mercadorias do supermercado por meio de um vitral. Afirmou que os réus haviam quebrado quatro vidros para passar os produtos subtraídos. Declarou que, temendo por sua integridade física e de sua família, acionou a polícia militar via 190 e informou o ocorrido. Disse que os policiais foram até o local e conseguiram abordar os acusados nas proximidades do supermercado.

Em juízo, narrou que era zelador e morava no mercado. Afirmou que ouviu barulho no mercado e outras pessoas chamaram a polícia. Informou que viu que os vidros estavam quebrados e os réus furtaram leite.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 97/98 e 100/101), disseram que foram acionados para atender ocorrência de furto no local dos fatos. Relataram que nas proximidades avistaram os acusados carregando uma mochila. Afirmaram que os acusados demonstraram nervosismo e os abordaram. Narraram que localizaram 20 litros de leite longa vida da marca Paulista e 10 sacos de 400gr de leite em pó no interior da mochila, que os réus carregavam. Disseram que os réus alegaram inicialmente que haviam encontrado os produtos no lixo, mas depois confessaram que subtraíram os litros de leite e sacos de leite em pó do "Supermercado Dia". Narraram que foram até o estabelecimento vítima, onde foram atendidos pelo zelador José Augusto, que relatou que estava na casa dele, ouviu barulho no supermercado, foi verificar e se deparou com os réus subtraindo mercadorias através de uma janela que haviam quebrado. Afirmaram que conduziram os réus para o D.P, o representante da vítima e as mercadorias apreendidas.

Paulo (policial), em juízo, narrou que foram acionados pelo 190 em razão de um furto, avistaram os réus com uma mochila em atitude suspeita e os abordaram. Na mochila havia leite e os réus alegaram que acharam no lixo. Porém, o zelador do mercado viu os réus retirando mercadorias pela janela. Acha que o leite apreendido tinha o logotipo do mercado dia.

Os acusados disseram que não conheciam os policiais, pelo que o não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente. Além disso, o fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seu depoimento em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e

os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

Os produtos apreendidos (auto de exibição e apreensão - fls. 111/112) pertenciam ao estabelecimento vítima e foram apreendidos em poder dos réus.

"PROVA- Crime contra o patrimônio- Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probante - Ocorrência:

Em tema de delito patrimonial, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (Apelação n.º 1.294.053/7- 13.ª Câmara - j. 02.07.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 23/24).

Assim, considerando as confissões judiciais, que o zelador do supermercado presenciou os fatos, que os acusados foram detidos nas proximidades e na posse dos litros de leite e sacos de leite em pó subtraídos, que confessaram informalmente e os depoimentos dos policiais é caso de condenação.

O concurso de agentes está demonstrado pela prova oral produzida.

A qualificadora de rompimento de obstáculo está demonstrada pela prova oral produzida e pelo laudo pericial do local (fls. 170/173), que concluiu que o acesso ao interior do estabelecimento se deu "Mediante arrombamento de nove janelas, voltadas ao estacionamento da loja, com seccionamento de telas/mosquiteiros, gerando acesso ao depósito de mercadorias do mercado, mediante introdução de sua mão e braço até alcançar e subtrair mercadorias ali acondicionadas. Imediatamente abaixo de uma das janelas arrombadas, estava uma coluna de concreto e uma haste metálica, devidamente encostada de forma a facilitar o acesso às gondolas de mercadorias do mercado.". (fls. 172).

Não se trata de crime tentado, posto que os acusados tiveram a posse mansa e pacífica da "res", tendo sido presos após diligência policial e em local diverso do crime, pelo que é consumado.

Assim, impõe-se a condenação dos réus, que segundo consta dos autos, o réu Everson possui antecedentes (fls. 352 - proc. 33144-49.1999 - trânsito em 10.07.00), é reincidente (fls. 353/354 - proc. 7828-74.2008 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 21.09.16; fls. 356 - proc. 44899-60.2011 - trânsito em 07.06.16), possui condenações posteriores ao crime destes autos, ocorrido em 07.10.16 (fls. 352/353 - proc. 1862-88.2016; fls. 354 - proc. 1878-42.2016; fls. 354/355 - proc. 9830-54.2017; fls. 355 - proc. 9831-39.2017 e proc. 9832-24.2017) e um processo em andamento (fls. 356 - proc. 9833-09.2017) e o acusado Gesiel é reincidente (fls. 365/366 - proc. 11757-47.2010 - trânsito em 09.12.15; fls. 366/367 - proc. 14261-89.2011 - pena julgada extinta por indulto em 08.08.16), possui condenações posteriores ao crime em comento (fls. 365 - proc. 1521911-61.2020; fls. 367 - proc. 1501858-69.2019; fls. 367/368 - proc. 843-13.2017) e um processo em andamento (fls. 368 - proc. 9829-69.2017).

As condenações posteriores dos réus não podem ser consideradas para quaisquer fins e os seus processos em andamento (fls. 356 e 368), não podem ser considerados como antecedentes em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido:

"Na colocação da pena-base não pode o Magistrado considerar, para situá-la acima do mínimo legal, circunstâncias posteriores ao fato em causa ou com ele contemporâneas, tais como, por exemplo, outras condenações impostas ao acusado em diferentes processos que tenham tido o desate após o crime ventilado no feito (JUTACRIM 45/221). No mesmo sentido, TACRSP: JTACRIM 29/356, 30/414" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 334). Levando em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente que possui antecedentes, quanto ao acusado Everson, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em relação ao acusado Gesiel, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O dia-multa será à razão mínima, em face da situação econômica dos réus. Compenso a reincidência e a confissão judicial dos réus, porque ambas são preponderantes, pelo que as penas permanecem inalteradas.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, porque os réus são reincidentes e conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". Ademais, as circunstâncias não são favoráveis, pois o réu Everson é duplamente reincidente por roubo (fls. 353/354 - proc. 7828-74.2008 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 21.09.16; fls. 356 - proc. 44899-60.2011 - trânsito em 07.06.16), além de possuir antecedente criminal pelo mesmo crime (fls. 352 - proc. 33144-49.1999 - trânsito em 10.07.00) e o acusado Gesiel é duplamente reincidente específico (fls. 365/366 - proc. 11757-47.2010 - trânsito em 09.12.15; fls. 366/367 - proc. 14261-89.2011 - pena julgada extinta por indulto em 08.08.16), o que denota que ambos possuem personalidades voltadas para a prática de crimes patrimoniais, pelo que não preenchem os requisitos da Súmula 269 do STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais").

No caso em tela, o valor da "res" é de R\$ 100,00, posto que, conforme auto de

avaliação, o litro de leite integral da marca Paulista custava R\$ 3,00 a unidade e os acusados subtraíram 20 litros, bem como cada unidade de leite em pó desnatada marca Dia custava R\$ 4,00, e os réus subtraíram 10 unidades (fls. 113/114). Assim, considerando o salário mínimo à época era de R\$ 880,00, a “res” não é de pequeno valor. Além disso, os réus são reincidente, motivo pelo qual é incabível o furto privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO EVERSON CIRIACO DA SILVA à pena de 2 (DOIS) ANOS e 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, com início no REGIME FECHADO, e 11 (ONZE) DIAS-MULTA à razão mínima, e GESIEL LIMA SANTOS à pena de à pena de 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, com início no REGIME FECHADO, e 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão mínima, por se acharem incursos no art. 155, § 4.º, incisos I e IV, do Código Penal.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o acusado Gesiel é reincidente em razão da prática do mesmo crime (fls. 365/367) e o acusado Everson é duplamente reincidente por roubo (fls. 353/354 e 356), o que demonstra personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais e que não teria responsabilidade para cumprir o benefício. O “sursis” também é incabível por serem reincidentes (art. 77, inc. I, do Código Penal) em crime doloso.

Os acusados poderão recorrer em liberdade, tendo em vista que o processo soltos (concedida liberdade provisória – fls. 67/69), observando que estão presos por outros Juízos (fls. 327/329), pelo que incabível a detração.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos para a vítima (art. 387, inc. IV, do CPP com a redação da Lei n.º 11.719/08), porque a “res” foi recuperada (fls. 111/112) e não consta dos autos o valor de eventual prejuízo decorrente da quebra dos vidros do supermercado.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por serem beneficiários da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Transitada em julgado, expeçam-se mandados de prisão, lancem-se os nomes dos acusados no Rol dos Culpados e providencie-se o cálculo das multas, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 10 de maio de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA